



Universidad
Católica
de Cuenca

Unidad Académica de Ciencias Sociales
Carrera de Derecho

Contexto, Cultura y Realidad Socioeconómica

Bloque N°2: Contexto regional y global

Docente de la materia; Prof. Carlos Eduardo Chica-
Villacis.

Contenido creado por el Docente tutor: Abg. Juan Carlos
Romero Heras, Mgs

Cuenca – Ecuador

Bloque No. 2

Contexto regional y global

I. Preliminares

Introducción de la unidad

El estudio del contexto regional y global es una herramienta clave para comprender las dinámicas estructurales que configuran la realidad ecuatoriana en la actualidad. Este bloque propone un análisis crítico de los modelos de desarrollo económico, los paradigmas alternativos como el Buen Vivir, políticas públicas redistributivas y los procesos de integración regional en América Latina.

Resultado de Aprendizaje de la unidad

Examina los modelos de desarrollo, así como las dinámicas económicas regionales y globales; así como también, las minorías nacionales, mediante el análisis de casos históricos, políticas públicas, procesos de integración y desafíos estructurales, para contextualizar los desafíos socioeconómicos y culturales del Ecuador desde una perspectiva jurídica crítica e intercultural.

II. Tabla de contenidos

Bloque No. 2	1
Contexto regional y global	1
I. Preliminares	1
Introducción de la unidad	1
Resultado de Aprendizaje de la unidad.....	1
II. Contenido científico	2
2.1 Modelos de desarrollo y políticas económicas en el Ecuador	2
2.1.1 Sustitución de importaciones, neoliberalismo, posneoliberalismo	2
2.1.2 El buen vivir como paradigma	3
2.1.3 Políticas públicas, inversión, redistribución y empleo	4
2.2: Contexto mundial, América Latina y el Caribe	5
2.2.1 Colonialismo, dependencia y globalización.....	5
2.2.2 Procesos de integración regional.	7
2.2.3 Crisis de deuda externa y desafíos estructurales	7
2.3 Las minorías nacionales en el Ecuador	8

2.3.2 Derechos colectivos y autonomía	10
2.3.3 Interculturalidad, racismo estructural y reconocimiento constitucional	12
Bibliografía y Linkografía	13

III. Contenido científico

2.1 Modelos de desarrollo y políticas económicas en el Ecuador

2.1.1 Sustitución de importaciones, neoliberalismo, posneoliberalismo¹

El desarrollo económico de nuestro país, a lo largo de la historia muestra un tránsito entre el dominio del neoliberalismo, de manera especial desde la década de 1980, y la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo en el siglo XXI.

Durante la implementación del neoliberalismo, se promovieron políticas de ajuste estructural impulsadas particularmente por organismos internacionales como el Fondo monetario Internacional (FMI), que incentivaron a la reducción del gasto social, la privatización de activos públicos, la liberalización del comercio y la subordinación del Estado a intereses financieros, de manera especial al bancario; este proceso coincidió con momentos de alta inestabilidad política y vulnerabilidad institucional, reflejados en la Constitución de 1998.

A partir de 2007, con la adopción de una nueva Constitución, el Ecuador vivió un giro hacia una visión pos - neoliberal, que promovió de manera particular el fortalecimiento del Estado, el control de recursos estratégicos y la ampliación de derechos sociales. En efecto, este cambio no estuvo exento de críticas, ni errores relacionados con actos de corrupción, pero sentó las bases para repensar el modelo de desarrollo desde una perspectiva más inclusiva y redistributiva.

Entre 1980 y 2000, nuestro país experimentó políticas de ajuste estructural que incluyeron la dolarización de su economía (cambio de moneda), la liberalización de los mercados y el desmantelamiento estructural de instituciones públicas.

¹ **Neoliberalismo:** Modelo económico y político centrado en la reducción del rol del Estado, la liberalización de los mercados y la privatización de bienes públicos. Se asocia con el desmantelamiento institucional, la concentración de riqueza y el empobrecimiento de amplios sectores sociales. En su fase reciente, ha transicionado hacia una economía dominada por las finanzas y la explotación de bienes comunes como el conocimiento.

Posneoliberalismo: Enfoque alternativo surgido en América Latina como respuesta crítica al neoliberalismo y al Consenso de Washington. Promueve una recuperación del rol del Estado en la economía, el fortalecimiento de lo público, la redistribución de la riqueza y el cuestionamiento de las lógicas capitalistas globales.

Estas políticas, impulsadas por organismos multilaterales de naturaleza externa, profundizaron inevitablemente la desigualdad social, debilitando la capacidad del Estado para garantizar derechos sobre todo a los sectores más vulnerables. En contraste, desde 2007 se implementaron medidas de corte pos - neoliberal, como un proceso de auditoría de la deuda externa, recuperación de las rentas petroleras, regulación del sistema financiero y la inversión pública en educación y salud, lo que marcó una nueva etapa en la política económica nacional que se caracterizó por una cierta estabilidad dentro de la percepción social.

La confrontación entre el modelo neoliberal y el pos - neoliberalismo no solo refleja distintas formas de entender el papel del Estado, sino también concepciones contrapuestas sobre justicia social, soberanía y desarrollo dentro del país. Mientras el neoliberalismo tiende a fortalecer el mercado y minimizar lo público, el pos - neoliberalismo busca reequilibrar las relaciones de poder en favor de las mayorías y el interés colectivo que ha sido reconocido dentro de la Constitución de la República.

2.1.2 El buen vivir como paradigma²

El concepto de Buen Vivir (Sumak Kawsay en kichwa) representa una crítica radical y en cierta medida filosófica al paradigma del desarrollo occidental (neoliberalismo), que históricamente ha privilegiado el crecimiento económico, la industrialización y el consumo. En este sentido este concepto propone principios de armonía, sostenibilidad y equidad, profundamente enraizados en las cosmovisiones indígenas andinas.

Este paradigma emergente ha sido incorporado en la Constitución del Ecuador de 2008, no solo como inspiración discursiva - filosófica, sino por lo contrario como eje organizador del sistema de derechos y del modelo de Estado. El Buen Vivir replantea la noción de ciudadanía, el rol del Estado, y las relaciones de las personas con la naturaleza, incorporando en su declaración dogmática derechos colectivos, de la naturaleza y del “vivir bien” como garantías mínimas para garantizar la vida digna a las personas.

² **Buen Vivir / Vivir Bien / Sumak Kawsay:** Paradigma originado en cosmovisiones indígenas andinas, que propone una alternativa al modelo capitalista de desarrollo. Basado en la convivencia armónica entre seres humanos y con la naturaleza, privilegia la comunidad, la reciprocidad, el equilibrio ecológico y la diversidad cultural por encima de la acumulación y el consumo.

Paradigma: Conjunto de ideas, valores y creencias que configuran una visión del mundo, orientando el pensamiento, la organización social y las prácticas políticas.

Adicionalmente, el Buen Vivir es reconocido como principio rector del Estado, desarrollando un catálogo de derechos vinculados al bienestar colectivo, la interculturalidad y la sostenibilidad ambiental. Un caso emblemático fue la Iniciativa Yasuní-ITT, que propuso evitar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní a cambio de compensaciones internacionales; aunque la iniciativa no prosperó, demostró la posibilidad de armonizar soberanía, justicia ambiental y cooperación internacional bajo una lógica del Buen Vivir.

El Buen Vivir no se limita a una declaración normativa ni a una formulación abstracta, sino que constituye un desafío profundo a las lógicas dominantes del capitalismo global; su reconocimiento constitucional ofrece un marco legal y ético para transformar las políticas públicas, las relaciones de producción y la estructura del poder.

A pesar de lo indicado, su viabilidad exige la superación de contradicciones internas del modelo estatal, el abandono del extractivismo como eje económico y la consolidación de una ciudadanía crítica y consciente. En este sentido, el Buen Vivir representa tanto una aspiración como un campo de disputa política, ética y civilizatoria que emerge desde el Ecuador al mundo.

2.1.3 Políticas públicas, inversión, redistribución y empleo³

Desde la perspectiva pos - neoliberal y bajo el paradigma del Buen Vivir, las políticas públicas son planteadas no como herramientas neutrales de gestión, sino como instrumentos transformadores del orden económico y social; es decir como acciones que permiten desarrollar y materializar derechos.

El objetivo no es únicamente lograr eficiencia técnica - burocrática, sino garantizar además derechos y reducir desigualdades históricas.

La inversión pública, entendida como generadora de “ahorro social”, permite crear condiciones estructurales para un desarrollo inclusivo, especialmente en el ámbito de

³ **Políticas públicas:** Conjunto de decisiones, acciones y programas diseñados e implementados por el Estado para atender problemáticas sociales, económicas o culturales, orientadas al bienestar colectivo, la redistribución equitativa de los recursos y la garantía de derechos.

Inversión pública: Destinación de recursos del Estado a infraestructura, servicios o capacidades productivas, con fines de inclusión, equidad y desarrollo sostenible. En el contexto ecuatoriano, está vinculada al fortalecimiento de derechos sociales.

Redistribución: Mecanismo político y fiscal mediante el cual se reorganiza la asignación del ingreso, la riqueza o el acceso a servicios públicos con el fin de reducir desigualdades estructurales.

Empleo (trabajo): Reconocido como derecho, deber social y fuente de realización personal, constituye el eje productivo y redistributivo de la economía ecuatoriana bajo el paradigma del Buen Vivir.

la salud, educación, vivienda, cultura y seguridad social. El trabajo, por su parte, no solo es un componente económico, sino también además un medio para alcanzar dignidad humana, autonomía y participación plena de las personas dentro de la sociedad.

Durante el ciclo 2007–2019, el Estado ecuatoriano implementó una serie de políticas orientadas a la redistribución y expansión de derechos, como, por ejemplo, gratuidad en la educación superior, políticas de universalización de salud, reformas tributarias progresivas, impulso a la energía limpia, y financiamiento del Bono de Desarrollo Humano a través de las utilidades bancarias.

Estas acciones, inspiradas en el paradigma del Buen Vivir, no solo modificaron el papel del Estado en la economía, sino que también reconfiguraron la noción de derechos y de responsabilidad estatal, orientando el gasto público hacia sectores históricamente marginados y ampliando las capacidades sociales.

2.2: Contexto mundial, América Latina y el Caribe

2.2.1 Colonialismo, dependencia y globalización⁴

América Latina no puede desligarse del legado colonial, que no solo marcó la historia de dominación territorial, sino que además estableció bases y estructuras de desigualdad.

En este sentido, el concepto de colonialidad permite comprender cómo, tras la independencia, se mantuvieron patrones de exclusión, racismo y supremacía del conocimiento europeo sobre los saberes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Este patrón de poder ha configurado una estructura de dependencia que impide un desarrollo autónomo en la región

⁴ **Colonialismo:** Proceso histórico de conquista e imposición de estructuras políticas, económicas y culturales por parte de potencias extranjeras sobre pueblos originarios, generando despojo, subordinación y pérdida de autonomía.

Colonialidad: Persistencia de jerarquías de poder y conocimiento originadas en la época colonial, que sobreviven en las sociedades poscoloniales bajo formas de dominación racial, epistémica y existencial.

Dependencia: Relación asimétrica entre países periféricos y centros económicos globales, donde los primeros dependen estructuralmente de los segundos en materia económica, tecnológica y productiva.

Globalización: Proceso de creciente interconexión económica, tecnológica, cultural y política a escala planetaria, que puede generar tanto oportunidades de desarrollo como profundización de desigualdades y amenazas a identidades locales.

Neocolonialismo: Nuevas formas de control externo, no mediante ocupación territorial, sino por mecanismos financieros, comerciales, políticos o culturales que mantienen la subordinación de países formalmente independientes.

La mayoría de países latinoamericanos han desarrollado economías centradas en la exportación de materias primas, siendo totalmente vulnerables a los precios del mercado internacional y a decisiones externas; esta dependencia se agrava por políticas impuestas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que recurrentemente priorizan el ajuste estructural y la apertura comercial, sin considerar las realidades sociales y políticas internas.

En este contexto, la globalización ha implicado tanto una ampliación de horizontes como una intensificación de la concentración de poder económico en ciertos sectores de la economía de cada país. El auge de la financiarización y del control sobre bienes intangibles como el conocimiento o los datos profundiza la neo - colonialidad, manteniendo la subordinación de los países del Sur Global, ya no por fuerza militar, sino por mecanismos legales, tecnológicos, y ahora administrativos internacionales tienen el absoluto control en los Estados.

En Ecuador, la herencia colonial es visible en las constantes desigualdades sociales, económicas y culturales, particularmente hacia pueblos indígenas y afroecuatorianos. El modelo económico nacional ha estado tradicionalmente basado en la exportación de productos primario exportador como el banano, petróleo, cacao, lo cual lo hace susceptible a los vaivenes del mercado global y limita su soberanía económica.

Al mismo tiempo, el país ha vivido procesos de resistencia y revalorización cultural, como el reconocimiento de Ecuador como Estado plurinacional en la Constitución de 2008, lo que implica una crítica directa a la homogeneidad estatal impuesta por el modelo occidental; a pesar de ello, las prácticas de colonialidad del saber y del poder siguen teniendo incidencia en ámbitos como la educación, la justicia o la producción de conocimiento.

En conclusión, podemos precisar que las nociones de colonialismo, dependencia y globalización no son solo categorías históricas o abstractas, sino claves para entender la posición estructural de América Latina y de nuestro país en particular. Además, frente a una globalización que puede reproducir desigualdades bajo nuevas formas de dominación, es necesario promover una mirada crítica que cuestione la colonialidad del saber y del ser, reconozca la diversidad epistemológica y fomente estrategias regionales de soberanía, justicia y equidad.

2.2.2 Procesos de integración regional⁵.

La integración regional, desde la independencia siempre ha sido un verdadero reto, especialmente con los países de América Latina y el Caribe. Este proceso no se limita a lo económico, sino que abarca dimensiones como la unidad productiva, financiera y monetaria, la política económica internacional común, el fomento de políticas de compensación para superar las diferencias sociales, la gestión ambiental, la armonización legislativa, la protección de la diversidad cultural, la creación de la ciudadanía latinoamericana, la libre circulación de personas, la protección de migrantes y una política común de defensa, entre otros aspectos.

Desde una perspectiva crítica, la integración regional es vista como una estrategia para lograr un reposicionamiento soberano en la nueva división internacional del trabajo y construir contrahegemonías frente al dominio global, contrastándose de esta manera a acuerdos de libre comercio que podrían profundizar la dependencia.

La necesidad de la integración se vuelve aún más apremiante en el contexto actual del dominio neoliberal y el tránsito hacia un capitalismo cognitivo y financiero; por lo tanto, la integración Sur-Sur es señalada como imperiosa para la supervivencia y para construir una agenda del conocimiento que genere en los diferentes pueblos una postura autónoma.

Para finalizar, los procesos de integración regional son cruciales para que los países de América Latina y el Caribe puedan enfrentar los desafíos de la globalización y la dependencia de manera conjunta; consideramos firmemente que únicamente a través de la cooperación y la solidaridad, la integración no solo fortalece la soberanía de los Estados, sino que también abre la posibilidad de construir un orden regional más justo y equitativo.

2.2.3 Crisis de deuda externa y desafíos estructurales⁶

En Sur América, la crisis de deuda externa no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una expresión de patrones de dependencia histórica vinculados a la inserción

⁵ **Integración regional:** Proceso de cooperación entre países de una misma región geográfica con objetivos comunes en materias económica, política, social, cultural, ambiental y de defensa. En el caso ecuatoriano, constituye un objetivo estratégico constitucional para consolidar la soberanía, el desarrollo sostenible y la autonomía frente al orden global.

CAN (Comunidad Andina): Organismo de integración subregional fundado en 1969, conformado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, centrado en la integración económica y comercial.

⁶ **Crisis de deuda externa:** Condición económica crítica en la que un país no puede cumplir con el servicio de su deuda externa, es decir, con el pago de intereses o capital adeudado a acreedores internacionales. Estas crisis suelen estar acompañadas de fuertes restricciones fiscales, pérdida de soberanía económica y ajustes estructurales impuestos por organismos multilaterales.

desigual de la región en el sistema económico mundial caracterizados fundamentalmente por la dependencia.

En el caso de nuestro país, la década de los ochenta marcó un punto crítico, cuando la combinación de deuda creciente, altos intereses y caída de los precios del petróleo llevó a una profunda crisis económica, que generaron en los gobiernos de turno tomar duras decisiones de ajuste que fueron condicionados por organismos de financiamiento internacional, mismos que lejos de solucionar el problema, impusieron medidas regresivas como la liberalización comercial, la privatización de activos públicos y la reducción del gasto social.

Más allá del endeudamiento en sí mismo, los verdaderos obstáculos al desarrollo son de carácter estructural, entre los que encontramos una matriz productiva basada en la exportación de materias primas, una débil industrialización, escasa inversión en ciencia y tecnología, y una economía vulnerable a los shocks externos; a esto se suma el problema de la concentración del poder económico y la falta de autonomía política en la toma de decisiones.

Actualmente, la transición hacia una economía global - financierizada y basada en la explotación de bienes intangibles, como el conocimiento, genera nuevos desafíos estructurales que requieren respuestas innovadoras desde la academia.

A pesar de los grandes esfuerzos, los desafíos estructurales persisten: la economía ecuatoriana sigue dependiendo en gran medida del petróleo, tiene una limitada base industrial y enfrenta alta vulnerabilidad frente a los mercados internacionales; consideramos que podríamos cambiar de paradigma si se plantea un nuevo modelo de desarrollo, diversificando la matriz productiva, pero su implementación ha enfrentado limitaciones políticas, institucionales y estructurales.

2.3 Las minorías nacionales en el Ecuador

2.3.1 Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios⁷

Desafíos estructurales: Problemas de fondo en la estructura económica, social o institucional de un país que requieren cambios profundos y sostenidos. Incluyen, entre otros, la desigualdad persistente, la concentración de la riqueza, la especialización productiva limitada, y la debilidad de las capacidades estatales.

⁷ **Pueblos y Nacionalidades Indígenas:** Colectividades originarias con continuidad histórica respecto a las sociedades precoloniales. Conservan idioma, cosmovisión, territorio, cultura, organización social y sistemas propios en los ámbitos político, jurídico, económico y espiritual.

Pueblo Afroecuatoriano: Comunidad históricamente invisibilizada, descendiente de personas esclavizadas, que posee identidad cultural propia, con derechos colectivos reconocidos constitucionalmente para la protección de su memoria, territorio, prácticas y cosmovisión.

El Ecuador se autodefine constitucionalmente como un Estado intercultural y plurinacional, lo cual significa reconocer la existencia de múltiples pueblos y nacionalidades que coexisten dentro de un mismo Estado, sin que uno se imponga sobre los otros.

Esta estructura en el cual se reconoce la diversidad étnica y cultural como un valor fundamental para la convivencia democrática y la equidad. Las principales colectividades reconocidas son los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, todos con derechos colectivos garantizados por la Constitución de 2008.

Sin embargo, y, a pesar de tener este reconocimiento la realidad nos presenta exclusión estructural y colonialidad persistente, en razón que las instituciones del Estado, en muchas ocasiones, han desconocido o subordinado los sistemas normativos, educativos y productivos de estas colectividades, imponiendo un modelo homogéneo centrado en la visión blanco-mestiza y no la diversidad reconocida.

La racialización y el racismo estructural se manifiestan en la administración de justicia, el acceso desigual a servicios públicos, y la falta de representación efectiva en el ámbito político. La actual crisis de inseguridad ha colocado a un enemigo que identifica a jóvenes pobres, de barrios marginales especialmente en la costa ecuatoriana. La persistencia de estas formas de discriminación limita el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y refuerza la marginalidad histórica de estos pueblos.

La Constitución de la República reconoce expresamente la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas (catorce nacionalidades y dieciocho pueblos), del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, así como de las comunas y comunidades. Este marco normativo establece derechos a la autodeterminación, al uso de lenguas propias, a sus formas de justicia, y a la conservación de su identidad cultural y territorial.

Sin embargo, persisten limitaciones en la implementación práctica de estos derechos, por ejemplo, la justicia ordinaria a menudo desconoce las resoluciones del derecho

Pueblo Montubio: Colectividad campesina de la costa ecuatoriana, reconocida constitucionalmente, con características culturales, sociales y productivas propias, vinculadas a la ruralidad, la oralidad y una identidad regional específica.

Comunas y Comunidades: Formas organizativas ancestrales reconocidas como sujetos colectivos de derechos, principalmente dentro del ámbito indígena.

indígena, lo que evidencia una falta de articulación intercultural entre sistemas jurídicos (pluralismo jurídico).

De igual manera, el movimiento afroecuatoriano ha denunciado reiteradamente la invisibilización de su historia y la falta de políticas públicas eficaces para combatir el racismo y promover la equidad entre los diferentes extractos de la sociedad. El concepto de “pensamiento cimarrón”, como forma de resistencia cultural y política, refleja los esfuerzos de este colectivo por afirmar su identidad desde una perspectiva autónoma.

El reconocimiento constitucional de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios constituye un avance jurídico y simbólico fundamental importante. Sin embargo, la persistencia del racismo estructural y de la colonialidad del poder representa un obstáculo significativo para la igualdad real o material entre todos.

Para finalizar podemos señalar que la transformación de esta situación exige no solo políticas públicas efectivas, sino también un cambio profundo en la cultura institucional y en la conciencia colectiva.

2.3.2 Derechos colectivos y autonomía⁸

En el marco del Estado plurinacional ecuatoriano, los derechos colectivos representan una categoría jurídica relevante y clave para garantizar la pervivencia de los pueblos y nacionalidades indígenas. Estos derechos no se limitan a la protección de individuos, sino que además reconocen a las colectividades como titulares de derechos, lo cual implica una transformación profunda del paradigma jurídico occidental dominante.

Uno de los ejes esenciales de los derechos colectivos es la autonomía, la cual ha sido entendida como el derecho a la autodeterminación en ámbitos esenciales como la organización política, la administración territorial, la educación, la economía y el sistema jurídico. Dentro de esta última esfera, la jurisdicción indígena constituye una

⁸ **Derechos colectivos:** Derechos reconocidos constitucional e internacionalmente a pueblos y nacionalidades, en tanto sujetos colectivos de derecho, que garantizan su existencia, identidad, territorio, cultura, idioma, organización y autodeterminación.

Autonomía: Facultad de los pueblos y nacionalidades indígenas para autogobernarse y autoorganizarse en lo político, jurídico, administrativo y territorial, conforme a sus propios sistemas y normas.

Jurisdicción indígena especial: Reconocimiento constitucional a las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales con base en su derecho propio o consuetudinario, en su territorio ancestral, en armonía con la Constitución y los derechos humanos.

Derecho propio / consuetudinario: Conjunto de normas, valores, prácticas y procedimientos tradicionales que rigen la vida comunitaria de los pueblos indígenas, basado en su cosmovisión y legitimidad ancestral.

herramienta fundamental que permite a las comunidades ejercer justicia conforme a su derecho consuetudinario en sus territorios.

La Constitución del Ecuador establece la obligación del Estado de garantizar estos derechos y de promover mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria. Sin embargo, en la práctica persisten tensiones y resistencias institucionales, especialmente cuando los sistemas jurídicos se enfrentan en temas sensibles como los derechos de las mujeres, el debido proceso o el tratamiento de temas penales, surgiendo la necesidad de generar un enfoque intercultural en la interpretación y aplicación del derecho.

En este contexto, el artículo 171 de la Constitución de la República determina que a través de la justicia indígena, las autoridades de los pueblos y nacionalidades pueden administrar justicia en su territorio según sus costumbres, valores y procedimientos propios, siempre que no violen los derechos humanos universalmente reconocidos (derechos humanos).

Sin embargo, diversos informes y análisis documentan que la falta de una ley de coordinación intercultural, así como la actitud excluyente de ciertos jueces y operadores de justicia ordinaria, obstaculizan la aplicación efectiva de estos derechos, como cuando evidenciamos que se han presentado casos emblemáticos de criminalización de autoridades indígenas por ejercer funciones jurisdiccionales evidencian esta brecha entre el texto constitucional y la realidad.

Los derechos colectivos y la jurisdicción indígena no son concesiones simbólicas, sino pilares del reconocimiento real de la diversidad jurídica, cultural y política del Ecuador. Su plena implementación implica romper con patrones coloniales de homogeneización jurídica, superar prejuicios estructurales y consolidar un verdadero Estado intercultural.

Este proceso requiere no solo voluntad política e institucional, sino también formación jurídica crítica, sensibilización social e innovación normativa que asegure el diálogo entre sistemas jurídicos en condiciones de igualdad y respeto.

2.3.3 Interculturalidad, racismo estructural y reconocimiento constitucional⁹

El reconocimiento de Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional en la Constitución de 2008 es una respuesta a la diversidad cultural histórica del país y un intento por superar el modelo clásico de Estado heredado de Europa, que tendió a desconocer o asimilar a los pueblos indígenas y otras minorías.

La interculturalidad, va más allá del reconocimiento pasivo de la diversidad o de la simple tolerancia; busca construir relaciones de igualdad y respeto entre diferentes culturas y es fundamental para desafiar la colonialidad del poder y del saber. Por otro lado, el racismo estructural, profundamente ligado a la colonialidad, se manifiesta en las jerarquías sociales y la desvalorización de los conocimientos y prácticas de los grupos subalternizados.

El reconocimiento constitucional es un paso esencial, sin embargo, la efectiva implementación de un Estado intercultural y plurinacional requiere transformar las instituciones y prácticas para que reflejen la diversidad y superen el racismo. La interpretación intercultural de la ley y la Constitución, auxiliada por disciplinas como la antropología jurídica, es necesaria para comprender las distintas cosmovisiones y aplicar el derecho de manera contextualizada y justa.

La descolonización es un proceso amplio y continuo que está ligado a la interculturalidad, misma que tiene como objetivo desmontar las estructuras de dominación heredadas de la colonia en todos los ámbitos.

Existe una tensión entre el uso "oficial" o superficial de la interculturalidad por parte del Estado o instituciones hegemónicas (que a veces vacía el concepto de su potencial transformador) y el uso que le dan los movimientos indígenas y afroecuatorianos (como principio para la transformación social y epistémica).

⁹ **Interculturalidad:** Principio ético y político que promueve el diálogo horizontal entre culturas diversas, basado en el respeto mutuo, la equidad y la transformación de estructuras de poder. Va más allá del multiculturalismo pasivo y busca relaciones simétricas entre pueblos.

Racismo estructural: Forma de discriminación racial arraigada en instituciones, prácticas sociales y estructuras históricas que reproducen desigualdades, muchas veces de manera invisible o naturalizada.

Reconocimiento constitucional: Inclusión en el texto constitucional de principios, derechos y estructuras que reconocen y garantizan la diversidad cultural, la plurinacionalidad y la interculturalidad como ejes del Estado.

Estado plurinacional e intercultural: Modelo de Estado que reconoce la coexistencia de múltiples naciones, culturas y sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio, con base en el respeto, la equidad y el autogobierno.

La declaración de Ecuador como Estado intercultural y plurinacional en la Carta Magna es el principal ejemplo de reconocimiento constitucional. A pesar de ello, en la práctica la justicia ordinaria ha mostrado rezagos positivistas y un "habitus" judicial que dificulta la comprensión y aplicación del pluralismo jurídico y la interculturalidad.

Por otro lado, los desencuentros entre movimientos de mujeres y movimientos indígenas, marcados por el racismo y clasismo dentro de la sociedad mestiza, o las dificultades en la implementación de la interculturalidad en el sistema educativo donde persisten estereotipos marcados, expresan las manifestaciones del racismo estructural y los desafíos para lograr una interculturalidad genuina que permee todas las esferas sociales.

La lucha de las mujeres indígenas organizadas, que combinan la defensa de los derechos de sus pueblos con la exigencia de cambios internos para garantizar sus propios derechos, es un ejemplo de cómo se desafía el relativismo cultural y el universalismo liberal desde las propias experiencias de la colonialidad y el patriarcado existente en la actualidad.

Para finalizar podemos precisar que la interculturalidad y el reconocimiento constitucional de la diversidad son fundamentales para construir un Estado que abrace su composición plural y enfrente el racismo estructural. Sin embargo, la verdadera transformación implica ir más allá de las declaraciones formales, exigiendo un cambio profundo en las estructuras de poder, el pensamiento y las prácticas cotidianas para que la interculturalidad se convierta en una realidad vivida de igualdad, respeto y diálogo entre todas las culturas que coexisten en el Ecuador.

Bibliografía y Linkografía

- Artículo- ESPE- . (2019). Ecuador: Realidad Nacional. Libro. Segunda edición. 261.
<https://www.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2020/10/LibroEcuadorRealidadNacionalESPE.pdf>
- Giraldo García, F., Pérez, A., & Domínguez Soto, A. (Eds.). (2017). Instituciones sociales, conflictos políticos y cambios: Desarrollo y crisis. Universidad del Norte. <https://www.digitaliapublishing.com/a/54958>.
- Físico- 10B10027. Lola Vázquez S. (2013). Ecuador su realidad. Quito: José Peralta.

- Urquidi, V. L., & Hernández Chávez, A. (2016). Otro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005). Fondo de Cultura Económica. <https://www.digitaliapublishing.com/a/64910>
- Romero-Heras, J. C., Erazo-Álvarez, J. C., Pinos-Jaén, C. E., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Desnaturalización de acciones afirmativas en el acceso a la educación superior en el Ecuador a favor de las víctimas de violencia de sexo o género. *Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas*, 5(8), 50–72. [https://doi.org/\[agregar-si-existe-doi\]](https://doi.org/[agregar-si-existe-doi])